

1. 업무개요

공단은 「자원순환기본법」 제26조(재정적·기술적 지원 등) 제3항에 따라 영세하고 기술수준이 낮은 자원순환산업의 육성에 필요한 사업에 대해 재정적·기술적 지원을 하여 지속가능한 자원순환사회 구현을 도모하고자 매년 “자원순환산업 창업대행 및 기술지도사업”을 수행하고 있다.

충청권환경본부(□□□□□□처 □□□□□□부, 이하 “□□□□□□부”라 함)는 해당 권역의 ====년도에 자원순환산업 창업지원사업과 관련하여 [표 18]과 같이 =건의 용역을 계약 및 추진하였다.

[표 18] ===년 자원순환산업 창업지원사업 현황

지원분야	창업업체명	대행사명	공단지원금 (계약금액)	계약기간
사업계획 절차대행/ 인·허가 절차대행	(주)=====	(주)=====	==백만원 (==백만원)	==.==.==.~==.==.==.
사업타당성 검토/ 인·허가 절차대행	=====	===== (주)	==백만원 (==백만원)	==.==.==.~==.==.==.
사업계획 절차대행/ 인·허가 절차대행	(주)=====	(주)=====	==백만원 (==백만원)	==.==.==.~==.==.==.
기술지도(공정개선)	(주)===	===== (주)	==백만원 (==백만원)	==.==.==.~==.==.==.

2. 판단기준

위 사업의 운용을 위해 매년 수립하고 있는 “자원순환산업 창업대행지원사업 운용요강” 제11조의 1(지체상금) 제1항에 따르면 창업컨설팅업체는 사업기간 내에

용역(컨설팅)을 완수하지 못할 경우 공단지원금에 지체상금율(1.25/1,000)과 지체일수를 곱한 금액을 납부하여야 하고, 제2항에 따르면 지체상금 기산일은 공단에서 승인한 사업계획서 상의 사업기간(용역계약 기간)의 다음날로 정하고 있다. 그리고, “====년 자원순환산업 창업지원사업 및 기술지도사업 업무처리지침”에 따르면 지체상금의 지체일수는 용역기간을 경과하여 용역완료보고서를 제출한 때에는 용역계약기간 익일부터 검사(시정조치를 한 때에는 최종검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하고, 용역수행기간의 마지막날이 공휴일(관련 법령에 의하여 공단 휴무일인 경우를 포함한다)인 경우¹⁾ 지체일수는 공휴일의 다음날부터 기산한다고 정하고 있다.

따라서, 지체상금 산정을 위한 지체일수는 용역수행기간 마지막날이 공휴일인 경우 공휴일의 다음날부터 준공검사에 합격할 날까지의 기간을 지체일수로 산입하여야 하며, 그 기간 중에 공휴일이 있을 경우 지체일수에서 제외해야 한다고 별도로 정하고 있지 않다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□부가 ====년도에 추진한 총 =건의 자원순환산업 창업지원사업 중 창업업체가 (주)=====이고 대행사(컨설팅업체)가 (주)=====인 사업계획 절차대행/인·허가 절차대행용역(계약기간: ==.==.==.~==.09.20.)은 당초 계약기간보다 지체되어 ==. 11. 27.자로 완료계를 제출하였다. 당시 자원순환산업 창업지

1) 해당 업무지침에는 “용역수행기간의 공휴일(관련 법령에 의하여 공단 휴무일인 경우를 포함한다)인 경우”로 표기되어 있고, 이는 “마지막날이”라는 문구가 누락된 오기로 판단된다.

원사업 담당자인 충청권환경본부 []처 []부(現 []부) []급 []은 ==. 11. 27.자로 검수를 완료하였고 [표 19]와 같이 지체일수를 45일로 산정하여 지체상금을 업체에 부과하였다.

[표 19] 당초 지체상금 산정방법

구 분	공단지원금	지체상금율	지체일수 시작	지체일수 마감	비고
지체상금 부과	=====원	1.25/1,000	==.09.21.	==.11.27.	공휴일(22일) 제외
	=====원×0.00125×45일 = =====원				

지체일수를 45일로 산정한 사유를 당시 담당자에게 확인한 결과, 전체 지체일수 67일 중에서 공휴일을 제외한 공단 영업일수 기준으로 지체일수를 산정했다는 답변을 받았다.

그러나, 관련지침에 따르면 지체상금 산정을 위한 지체일수를 계산할 때 계약기간 종료일이 공휴일일 경우에만 다음에 도래하는 영업일을 기준으로 지체일수를 산정하여야 하며 지체기간 중에는 공휴일을 제외하지 않고 지체일수를 [표 20]과 같이 계산하여야 한다.

[표 20] 정당 지체상금 산정방법

구 분	공단지원금	지체상금율	지체일수 시작	지체일수 마감	비고
지체상금 부과	=====원	1.25/1,000	===.09.21.	===.11.27.	공휴일 포함
	=====원×0.00125×67일 = =====원				

따라서, 정당 지체상금액인 =====원과 과소 부과된 지체상금 =====원의 차액인 =====원을 해당업체로부터 회수할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 지체상금 산정업무를 미흡하게 처리한 담당자 충청권환경본부 □□□□□□처 □□□□□□부(現, ◆◆◆◆◆◆원 ◆◆◆◆부) ●급 ■■■■에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

충청권환경본부장(□□□□□□처장)은 용역업체에 과소 부과된 지체상금 =====원을 회수하시기 바랍니다. 【시정(회수)】